من أحصر تحلل وقيل لا تحلل الشرذمة ولا تحلل بالمرض فان شرطه تحلل به على المشهور ومن تحلل ذبح شاة حيث أحصر (قلت) انما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل وكذا الحلق ان جعلناه نسكا فان فقد الدم فالاظهر أن له بدلا وانه طعام بقيمة الشاة فان عجز صام عن كل مد يوما وله التحلل فى الحال فى الاظهر والله أعلم واذا أحرم العبد بلا اذن فلسيده تحليله وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه وكذا من الفرض فى الاظهر ولا قضاء على المحصر المتطوع فان كان فرضا مستقرا بقى فى ذمته أو غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعى وحلق وفيهما قول وعليه دم والقضاء

(كتاب البيع)

شرطه الايجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت ويجوز تقدم لفظ المشترى ولو قال بعنى فقال بعتك انعقد فى الاظهر وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا فى الاصح ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما وأن يقبل على وفق الايجاب فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح واشارة الاخرس بالعقد كالنطق وشرط العاقد الرشد (قلت) وعدم الاكراه بغير حق ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم فى الاظهر الا أن يعتق عليه فيصح فى الاصح ولا الحربى سلاحا والله أعلم وللمبيع شروط طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس الذى لا يمكن تطهيره كالخل واللبن وكذا الدهن فى الاصح الثانى النفع فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتى الحنطة ونحوهما وآلة اللهو وقيل تصح الآلة ان عد رضاضها مالا ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء فى الاصح الثالث امكان تسليمه فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب فان باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح ولا يصح بيع نصف معين من الاناء والسيف ونحوهما ويصح فى الثوب الذى لا ينقص بقطعه فى الاصح ولا المرهون بغير اذن مرتهنه ولا الجانى المتعلق برقبته مال فى الاظهر ولا يضر تعلقه بذمته وكذا تعلق القصاص فى الاظهر الرابع الملك لمن له العقد فبيع الفضولى باطل وفى القديم موقوف ان أجاز مالكه نفذ والا فلا ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح فى الاظهر الخامس العلم به فبيع أحد الثوبين باطل ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها وكذا ان جهلت فى الاصح ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ولو باع بنقد وفى البلد نقد غالب تعين أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح ان خرجت مائة والا فلا على الصحيح ومتى كان العوض معينا كفت معاينته والاظهر أنه لا يصح بيع الغائب والثانى يصح ويثبت الخيار عند الرؤية وتكفى الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا الى وقت العقد دون ما يتغير غالبا وتكفى رؤية بعض المبيع ان دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقى خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز وتعتبر رؤية كل شئ على ما يليق به والاصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفى ويصح سلم الاعمى وقيل ان عمى قبل تمييزه فلا

(باب الربا) اذا بيع الطعام بالطعام ان كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا وأدقة الاصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس واللحوم والالبان كذلك فى الاظهر والمماثلة تعتبر فى المكيل كيلا والموزون وزنا والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جهل يراعى فيه عادة

ففى المسجد ففى الحرم فحيث شاء بسورتى الكافرون والاخلاص ويجهر ليلا ولو حمل شخص محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وطاف به ولم ينوه لنفسه أولهما وقع للمحمول الا ان أطلق وكان كالمحمول فله وسن أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من باب الصفا للسعى وشرطه أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى سبعا ذهابه من كل للآخر فى المسعى مرة وبعد طواف ركن أو قدوم ولا يتخللهما الوقوف ولا تسن اعادة سعى وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة ويقول كل الله أكبر ثلاثا ولله الحمد الى آخره ثم يدعو بما شاء ويثلث الذكر والدعاء ويمشى أول السعى وآخره ويعدو الذكر فى الوسط ومحلهما معروف

(فصل) سن للامام أن يخطب بمكة سابع الحجة بعد ظهر أو جمعة خطبة يأمر فيها بالغدو الى منى ويعلمهم المناسك ويخرج بهم من غد بعد صبح الى منى ويبيتوا بها ويقصدوا عرفة اذا أشرقت الشمس على ثبير ويقيموا بقربها بنمرة الى الزوال ثم يذهب بهم الى مسجد ابراهيم فيخطب خطبتين ثم يجمع بهم العصرين تقديما ويقفوا بعرفة ويكثروا الذكر والدعاء الى الغروب ثم يقصدوا مزدلفة ويجمعوا بها المغرب والعشاء تأخيرا وواجب الوقوف حضوره وهو أهل للعبادة بعرفة بين زوال وفجر نحر ولو فارقها قبل غروب ولم يعد سن دم ولو وقفوا العاشر غلطا ولم يقلوا أجزأهم

(فصل) يجب مبيت لحظة بمزدلفة من نصف ثان فمن لم يكن بها فيه لزمه دم وسن أن يأخذوا منها حصى رمى نحر ويقدم نساء وضعفة بعد نصف الى منى ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح بغلس ثم يقصدوا منى فاذا بلغوا المشعر الحرام استقبلوا ووقفوا وهو أفضل وذكروا ودعوا الى اسفار ثم يسيروا ويدخلوا منى بعد طلوع شمس فيرمى كل سبع حصيات الى جمرة العقبة ويقطع التلبية عند ابتداء نحو ورمى ويكبر مع كل رمية وحلق وعقبه ويذبح من معه هدى ويحلق أو يقصروا الحلق أفضل للذكر والتقصير لغيره وأقله ثلاث شعرات من رأس وسن لمن لا شعر برأسه امرار موسى عليه ويدخل مكة